第 16 章

国際法務（渉外法務）

第1節　国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント
第2節　国際取引に関する個別の法的諸問題

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント

この節で学ぶこと

国際取引は、異なる文化的背景を有する当事者が国境を跨いで行う取引である。また、各国の法制度が異なるため、国内における商取引と異なり、当事者間において取引の内容について認識の齟齬が生じやすく、取引をめぐる紛争が起こりやすい。そして、一度紛争が生じれば、国際取引に関する取扱いのルールが必ずしも明確に定まっていないこともあって、これを解決するための時間と費用は多大なものとなりがちである。取引内容を正確に把握し、そのリーガルリスクを適切に評価した上で、紛争をでき得る限り予防しつつ利潤確保というビジネスの目的を達成するためには、国際法務の果たす役割は極めて大きい。

この節では、国際取引紛争の防止とその円滑な処理のために必要な国際取引特有の法的諸問題とその対応について説明する。

3級の学習項目

国際取引

Ⅰ　国際法務の基礎知識

1　裁判地

国際的な取引において紛争が生じ、訴訟により解決せざるを得ない場合、最初に問題となるのは、どの国の裁判所

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

に訴えを提起できるかといういわゆる国際裁判管轄の問題である。他方、紛争が生じた場合にいずれの国の法律にしたがって判断するのかは準拠法の問題であり、どの国で審理するのかという国際裁判管轄とは別の問題である。

ただし、準拠法を定める基準である国際私法も各国により異なるため、どの国の裁判所で審理されるかにより、準拠法が異なる可能性がある。したがって、準拠法を考えるにあたっても、この国際裁判管轄の問題を考える意義は大きい。また、国によって裁判制度や訴訟法が異なり言語も違うから、国際裁判管轄は当事者にとっても極めて高い関心を持つべき問題である。特に、日本の裁判所による審理を受けられるかどうかは、日本企業にとって訴訟遂行の難易を左右する点で重要な問題である。

（1）日本の国際裁判管轄〔international jurisdiction〕ルール

民事訴訟法上の国際裁判管轄法制では、普通裁判籍に相当するものとして、次のような規定を置いている（民事訴訟法3条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①人に対する訴え	ア）その住所が日本国内にあるとき イ）住所がない場合または住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき ウ）居所がない場合または居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき（日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く） には、日本の裁判所に管轄権がある。
②法人その他の社団または財団に関する訴え	ア）その主たる事務所または営業所が日本国内にあるとき イ）事務所もしくは営業所がない場合またはその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき には、日本の裁判所に管轄権がある。

また、特別裁判籍に相当するものとして、訴えの類型ごとに、日本の裁判所に国際裁判管轄がある場合を列挙している（民事訴訟法3条の3）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）国際裁判管轄における特別裁判籍にはどのようなものがあるか。

A）民事訴訟法では、特別裁判籍に相当するものとして、訴えの類型ごとに、日本の裁判所に国際裁判管轄がある場合を列挙している（民事訴訟法3条の3）。具体的には、次のような規定が置かれている。

①契約上の債務の履行請求、契約上の債務に関して行われた事務管理・不当利得にかかる請求、その他契約上の債務に関する請求	ア）債務の履行地が日本国内にあるとき または イ）契約において選択された地の法によればその債務の履行地が日本国内にあるとき には、日本の裁判所に管轄権がある。
②財産権上の訴え	ア）請求の目的が日本国内にあるとき または イ）その訴えが金銭の支払請求である場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき には、日本の裁判所に管轄権がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③不法行為に関する訴え	不法行為があった地が日本国内にあるとき（外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、結果の発生が通常予見できないものであったときを除く）には、日本の裁判所に管轄権がある。
④不動産に関する訴え	不動産が日本国内にあるときには、日本の裁判所に管轄権がある。

（2）国際裁判管轄の合意の必要性

国際裁判管轄の問題については、法務リスクを把握するという観点から細心の注意を払うべきである。日本の裁判所に国際裁判管轄があるかどうかをめぐって訴訟が長引くことが多く、また日本に裁判管轄なしとされても外国の裁判所が管轄を認めてくれる保証はない。国際裁判管轄の決定は、各国の主権の及ぶ範囲内で裁判権を行使することができるという一般的な原則の下に、各国の国内法に任されているのが現状で、各国ごとに様々である。そのため、例えば、外国の裁判所に救済を求めざるを

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

得ない場合において、日本の国際裁判管轄の考え方からすれば、その国に国際裁判管轄が認められる場合でも、当該国の裁判所が裁判管轄権を否定し、訴えを却下することもあり得るのである。アメリカのフォーラム・ノン・コンヴィニエンス（forum non conveniens）の法理はこの例である。同法理によれば、訴訟が提起された裁判所以外の裁判所で事件がより適切に審理されると考えられるときは、訴えを提起された裁判所は、裁量によって本来有する管轄権の行使を差し控えて訴えを却下することができる。例えば、アメリカの会社が製造・販売した航空機が台湾で墜落事故を起こし、乗客乗員全員が死亡したという事件では、日本人乗客の遺族がアメリカの航空機メーカー等を被告としてカリフォルニア州の連邦裁判所に訴えを提起したところ、同裁判所は事故地である台湾が適切な法廷地であるとして、この法理で訴えを却下した。

　したがって、当事者間で紛争が生じた場合に提訴する裁判所をあらかじめ取り決める「国際裁判管轄の合意」をしておくことが望ましい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この合意がない場合には、当事者は自らの選択とリスクでいずれかの国の裁判所に訴えを提起することになり、かなりの労力を費やして訴訟を提起したにもかかわらず却下されることがある。逆に、相手方にとって好都合な国の裁判所に被告として訴えを提起されて裁判管轄が認められ、コスト（渡航費用、使用言語への対応等の諸費用）のかかる防御活動を迫られるなど不測の不利益を被るおそれもある。

もっとも、当事者間で国際裁判管轄の合意があった場合でも、その合意がその国の裁判所によって有効なものとして尊重されるとは限らないことに留意しておく必要がある。

日本の民事訴訟法では、国際裁判管轄の合意については、当事者の合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることが認められている（民事訴訟法3条の7第1項）。ただし、この合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面または電磁的記録によってしなければ効力を生じない（民事訴訟法3条の7第2項3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意をした場合であっても、その外国の裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、その合意を援用することができない（民事訴訟法3条の7第4項）。これは、当事者の裁判を受ける権利を保障するという観点からの規律である。

2　国際的訴訟競合

日本の企業に対する損害賠償請求訴訟が外国で提起されている場合に、日本で債務不存在確認の対抗訴訟を提起する、あるいは、外国で訴えを提起したが進行状況が不透明なため、日本でも同じ訴えを提起するということがある。このような場合、同じ事件について、同種の訴訟が日本と外国で同時に並行して行われる（国際的訴訟競合）。

各国の国際裁判管轄ルールが統一されていない以上やむを得ない現象といえるが、これを放置すると各国で同じ事件について異なった判決がなされる危険がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、一定の場合には、日本の裁判所は、訴えの却下や審理中止をすることで外国の裁判所に事件を集中する必要性があると考えられている。その基準として、①外国でなされるであろう判決を日本で承認できる可能性がある場合には、日本で提起された訴えを却下するという見解と、②日本と外国とどちらの国で訴訟を進めさせた方が適切な司法救済になるかを個別的に考える見解に分かれる。

3　準拠法〔Governing Law；Applicable Law〕

（1）準拠法と法の適用に関する通則法

国際取引に関して紛争が発生した場合、いずれの国の法律を当該取引に適用して紛争を解決するかが問題になる。この場合に適用される法律を準拠法という。

この準拠法の決定基準を定めるのが国際私法という法分野であり、日本の場合、「法の適用に関する通則法」（法適用通則法）という法律がこれに当たる。したがって、日本で法的手段を講じる必要が生じた場合には、法適用通則法が定める基準に従って準拠法が定まる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）準拠法決定の原則

法適用通則法は、この準拠法選択の決定を当事者の意思に委ねる立場（当事者自治の原則）を採用している（法適用通則法7条）。

当事者が準拠法をあらかじめ定めていなかった場合、契約等の法律行為の成立および効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による（法適用通則法8条1項）。なお、この場合でも、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法を、また、不動産を目的とする法律行為についてはその不動産の所在地の法を、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する旨の推定規定がある（法適用通則法8条2項3項）。

（3）準拠法決定の特則

法適用通則法は、さらに、①消費者契約および労働契約の成立・効力（法適用通則法11条・12条）、②不法行為によって生ずる債権の成立・効力（法適用通則法17条）、③債権譲渡の債務者・第三者に対する効力等に関する特則（法適用通則法23条）をそれぞれ定めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）準拠法の決定についての法適用通則法の特則には、どのようなものがあるか。

A）法適用通則法では、準拠法の決定に関し、次のような特則を定めている。

種　類	準　拠　法
消費者契約及び労働契約の成立・効力	・当事者が消費者の常居所地以外の法を準拠法に選択したときでも、消費者がその常居所地法中の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、消費者の常居所地法（法適用通則法11条1項） ・原則として、当事者の選択がないときは消費者の常居所地法（法適用通則法11条2項）
不法行為によって生ずる債権の成立・効力	・原則として、加害行為の結果が発生した地の法（法適用通則法17条本文） ・ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法（法適用通則法17条但書）
債権譲渡の債務者・第三者に対する効力	・譲渡にかかる債権について適用すべき法（法適用通則法23条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）実務上の問題点

実務上は、争いの実質とは異なる点での紛糾を避けるため、契約前に当事者間で十分な話し合いをして、準拠法について合意し、できる限り自社に有利な定めを契約の中に明確に規定しておくことが望ましい。

ここで注意が必要なのは、すべての国の国際私法が当事者自治の原則を採用しているわけではないことである。確かに、多くの国の国際私法が当事者自治の原則を採用しているが、準拠法を契約締結地の法、履行地の法、債務者の本国の法といった客観的な要素で決める立場（客観主義）を採用している国際私法もある。このような客観主義を採用しているところで裁判になった場合には、当事者間で準拠法についてあらかじめ合意していても、それと異なる法を準拠法として紛争の解決がなされることが起こり得る。

このように、裁判地の国際私法によって準拠法が決定されることになる場合もある。その意味においても、裁判地がどこになるかが重要な問題としてクローズアップされることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　外国判決の執行

外国企業が外国で、日本企業を被告として民事訴訟を提起し、その外国裁判所が国際裁判管轄を認めて実体審理に入り、原告勝訴の判決が出たとする。この場合、当該外国に目的物や被告である日本企業の財産がないと、原告はわが国で当該外国判決の執行を求めることになる。しかし、当該判決内容をわが国で直ちに執行できるわけではない。当該判決は、わが国の裁判所で執行判決を得て初めて執行できるからである（民事執行法22条6号）。

執行判決を得る要件は、次の通りである（民事執行法24条）。

① 外国裁判所の確定した判決であること。「確定」とは、当該外国において通常の不服申立方法が尽きた状態をいう。

② 外国判決が民事訴訟法118条の規定する要件をすべて具備すること。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（民事訴訟法118条の規定する4要件）

①法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること
これは、当該判決を下した外国裁判所が、日本法に照らして国際裁判管轄を有することを要求したものと解されている。外国裁判所が不当に広い国際裁判管轄権を行使した場合に、わが国側がそれをチェックする必要があることがこの要件の趣旨である。義務履行地の管轄に基づく訴訟でなされた外国裁判の場合にこの要件を充たしているかがしばしば問題となる。
②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しもしくは命令の送達（公示送達その他これに類する送達を除く）を受けたことまたはこれを受けなかったが応訴したこと
外国企業が外国裁判所で日本企業に対し訴訟を提起した場合、訴状が日本企業に対して送付される。この訴状が届くことを送達という。この要件は、外国判決において敗訴した日本企業が適法な送達を受けたことを要求するものである。
③判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと
懲罰的損害賠償を認めた米国裁判は公序に反するとした判例がある（最判平9・7・11民集51巻6号2573頁）。
④相互の保証があること（日本における外国判決の承認・執行と同様の条件で、当該外国判決の判決国が日本の判決を承認・執行することを法的に保証していること）
当該判決を下した外国裁判所において、日本の裁判所の判決が民事訴訟法118条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件の下で効力を認められていることを意味するというのが判例である（最判昭58・6・7民集37巻5号611頁）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　仲裁〔arbitration〕

（1）仲裁の意義

仲裁とは、一般に契約当事者が選定した第三者（仲裁人）の裁定に委ねることにより紛争を解決することである。日本では、仲裁について仲裁法が定められている。すでに生じた民事上の紛争または将来において生ずる一定の法律関係（契約に基づくものであるかどうかを問わない）に関する民事上の紛争の全部または一部の解決を1人または2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断（仲裁判断）に服する旨の合意を、仲裁合意という。仲裁合意は、紛争が生じる前にあらかじめしておくことも、紛争が生じた後にすることもできる。仲裁合意をする場合、原則として、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡または電報（ファックス等を含む）その他の書面によってしなければならない（仲裁法13条2項）。ただし、仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録によってなされたときは、その仲裁合意は書面によってなされたものとみなされる（仲裁法13条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

日本の仲裁法上、仲裁合意の効果として、当事者は訴訟を提起することができなくなるのが原則である。当事者の一方が、仲裁合意を無視して訴訟を提起したとしても、他方当事者は、原則として仲裁合意があることを裁判所に申し立てて訴訟の却下を求めることができる（妨訴抗弁、仲裁法14条1項）。

（仲裁の得失（メリットとデメリット））

メリット	①適任の専門家を仲裁人に選定できる	訴訟の場合には、国際取引についての裁判官の知識が不十分なために不適切な裁判がなされるおそれがあるのに対し、仲裁では当事者が国際取引の実情に通暁した仲裁人を自由に選定することができるため、現実的で妥当な解決を期待できる。
	②柔軟な手続が可能	仲裁手続は、法や仲裁規則の許す範囲内で当事者の合意によってある程度自由に決めることができる。例えば、審理手続を簡略化することが可能である。また、外国語による書面証拠の翻訳等も（英語などの場合）省略できることがある。
	③非公開	仲裁手続は原則として非公開で、仲裁判断も当事者の合意がない限り公開されない。したがって、営業上の秘密や企業のノウハウなどが一般に流出することを防げる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

メリット	④スピーディな解決	多くの仲裁においては、訴訟のような上訴がなく1回で確定し、②で記したように手続の簡略化が可能である。そのため、スピーディな解決が期待できる。ただし、上訴ができないため、仲裁人や弁護士の選定はより慎重に行うとともに、仲裁人に偏向がある場合は早めに忌避申立てを行う必要がある。
	⑤外国での執行が容易	訴訟の場合、判決を外国で執行することは、各国の法制度上、必ずしも容易ではない。これに対し、仲裁の場合には、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（ニューヨーク条約（注））をはじめとしていくつかの条約が存在している。現在では100か国以上もの国がこれらの条約の締約国となっているため、締約国の間で仲裁判断を執行することは極めて容易である。
デメリット	①仲裁合意が必要	仲裁により紛争を解決するためには、紛争の当事者間に仲裁合意が有効に成立していなければならない。 前述の通り、仲裁合意は所定の方式でしなければならないため、当事者間で仲裁により紛争を解決することにつき合意が成立したとしても、その効力が生じないことがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

デメリット	②判断基準の不明確性	一般的に仲裁手続は判断の基準が不明確になりやすいという指摘がなされている。これは、訴訟が、公開された法廷で法律の専門家が過去の判例との整合性を考慮した上で判断を下すのに対し、仲裁は、必ずしも法律を専門としない仲裁人が原則として非公開で審理を行うことに起因しているものと考えられる。この判断基準の不明確性は、仲裁結果の予測の困難性につながるという問題を引き起こす。
	③上訴制度がない	上訴の途がないことは、迅速性の面から見ればメリットであるが、他方十分な審理を受けることができないという点では、訴訟に比べデメリットとなる。
	④費用は利用者負担	一般的に、仲裁は訴訟に比べ費用が低廉であるといわれているが、必ずしもそうではないことに注意を要する。仲裁は、訴訟に比べ手続を簡略化することが可能であり、その点で費用を低廉化させることが可能である。他方、訴訟における裁判官の報酬は国の負担であるが、仲裁における仲裁人の費用は当事者の負担となる。仲裁が仮に長引いた場合、訴訟よりも高額になることは十分考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(注)ニューヨーク条約(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)1958年国連で採択、1959年6月7日発効(日本国内では1961年9月18日発効)。
第3条で「各締約国は、次の諸条に定める条件の下に、仲裁判断を拘束力のあるものとして承認し、かつ、その判断が援用される領域の手続規則に従って執行するものとする。」と規定している。

仲裁には、訴訟と比較して、上記のようなメリット・デメリットがある。国際取引における契約を締結するにあたっては、上記のようなメリット・デメリットを考慮して仲裁合意を行うべきか否かを検討することになる。

(2) 仲裁の種類

仲裁には、個別的仲裁(アドホック仲裁)と制度的仲裁(機関仲裁)とがある。

ア)個別的仲裁(アドホック仲裁)

個別的仲裁は、紛争の当事者が、既存の常設仲裁機関を利用せずに、個別の紛争を仲裁で解決することを合意し、仲裁人を選任し、選任した仲裁人に仲裁を付託するものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

当事者は仲裁手続についても定めなければならないが、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）が1976年に作成したモデル仲裁規則が定めている仲裁手続が利用されることが多い。

イ）制度的仲裁（機関仲裁）

制度的仲裁は、常設の仲裁機関に仲裁を依頼するものである。

常設の仲裁機関の規則、設備、ノウハウ、サービス等を利用できるため、広く用いられている。

日本の仲裁機関としては、日本商事仲裁協会（JCAA）、日本海運集会所（JSE）、東京国際知的財産仲裁センター（IACT）、日本知的財産仲裁センター（JIPAC）などがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（主な常設仲裁機関）

①ICC（国際商業会議所）国際仲裁裁判所 1923年パリで設立された。
②アメリカ仲裁協会（AAA） 1926年ニューヨークで設立された。
③日本商事仲裁協会（JCAA） 1953年設立されたわが国の仲裁機関。本部は東京にあり、大阪・横浜・名古屋・神戸に事務所がある。
④中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC） 1956年設立された。本部は北京にあり、上海と深圳に支部がある。

（3）仲裁合意をするにあたって留意すべき点

国際取引の紛争解決においては、国内取引における紛争とは異なり、一般的には訴訟よりも仲裁の方が利点が多いといわれる。ただし、仲裁合意をする場合、次に掲げるような点に特に注意すべきである。

（仲裁条項を設ける際の注意事項）

① 契約締結の段階で仲裁合意をするのか否か
② 仲裁を唯一の紛争解決手段とするのか否か
③ 仲裁と国の専属管轄との抵触問題

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（仲裁条項の内容の注意事項）

④　仲裁地の選定
⑤　仲裁機関および仲裁規則の選定
⑥　仲裁人の数
⑦　仲裁手続の言語　　など

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　アメリカの法制度

1　アメリカの法制度

（1）アメリカの法体系

ア）連邦法と州法

アメリカの制定法には、連邦法と州法があり、それに応じて裁判所も連邦裁判所と各州の裁判所とがある。

連邦法は、主に、税務、破産等の法的整理、海事、独占禁止、知的財産権、移民、外国政策に関する事件を規律する。

州法は、主に、不法行為、契約、財産（動産および不動産）、会社、保険、刑事、家事等の分野を規律する。もっとも、これらの領域でも連邦証券法のように連邦法が制定されている場合もある。

イ）ロング・アーム法

日本企業が国際取引を行うに際し、民事訴訟に巻き込まれる可能性が高いのは、やはりアメリカであろう。これまでにも、多くの企業が、アメリカの裁判所で製造物責

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

任訴訟や特許侵害訴訟等の被告になってきた。この背景には、貿易を初めとして日米間の経済関係が極めて密接であることのほかに、ロング・アーム法（long arm statute）の存在がある。ロング・アーム法は、本来自州内に存在する人・物に対してのみ及ぶ当該州の民事管轄権を、被告が他州（外国を含む）にありながら当該州内で事件を引き起こした場合にまでも及ぼし、さらに州外での送達を可能とするものである。この法律により、外国企業が相次いでアメリカの法廷に引き込まれることとなった。

そして、アメリカの裁判所で国際取引紛争が審理される場合には、「手続は法廷地法による」という原則により、アメリカの民事訴訟手続に従って裁判がなされることとなる。よって、アメリカの司法体系や裁判手続について、その概略を理解しておくことが肝要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　ロング・アーム法の例

ロング・アーム法は、州により規定内容が異なるが、その適用範囲を具体的に列挙する州と合衆国憲法が許容する最大限度の範囲まで一般的に拡張する州とに大別することができる。ニューヨーク州のロング・アーム法(N.Y.C.P.L.R302(a))は、前者に該当し、同州に所在しない個人・法人が自らまたは代理人を通じて、例えば次の行為のいずれかを行った場合、州裁判所は管轄権を有すると定めている。

①州内で取引行為を行い、または、州内で物品・役務を提供することについてどこかで契約の締結をすること

②州内で不法行為を行うこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）アメリカの裁判手続

ア）審理前手続

a. ディスカバリー〔discovery〕

アメリカの訴訟では、裁判官の面前における法廷審理（trial）に入る前に、事前手続として原告・被告が保有する証拠を開示させるディスカバリーが行われる。

これは、当事者が提出する証拠が相手方に対して不意打ちになるのを防ぐことを直接の目的としているが、紛争を迅速かつ効率的に解決するためにも役立っている。すなわち、原告・被告双方が保有する証拠が開示されることで双方に情報が共有され、争点が明確となり、訴訟の見込みがつきやすくなる。このことは和解を促す効果がある。実際に、アメリカでの訴訟の大多数は、口頭審理に入る前の和解で決着しているといわれている。

b. 事実審理前協議〔pre-trial conference〕

ディスカバリーに続いて事実審理前協議が行われる。これは、裁判官が原告・被告双方の弁護士を呼び出し、争点の整理、証拠・証人の数を減らすことによる審理の迅速化、和解の可能性の模索などを目的とする制度である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）法廷審理〔trial;proceeding〕

事実審理前手続の終了後、法廷審理に入る。これは、通常、陪審（jury）による審理である。多くの場合、一般人から選ばれた陪審員（juror）が、法廷において事実を認定し、裁判官から適用すべき法原則について説明を受けた後に事実に法を適用する。陪審の評決（verdict）が成立すると、裁判所はそれに基づいて判決を下す。

（3）アメリカの契約法制

日本の民法は、フランスやドイツの影響が強く、契約法制について、いわゆる大陸法体系（Civil Law）に近い法体系を採用しているため、英米法体系（Common Law）に属するアメリカとは、契約の基本的な考え方に大きな違いがある。

ここでは、国際取引において契約を締結するにあたって特に留意すべき点について説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）約因〔consideration〕

わが国では、ドイツやフランスなど他の大陸法体系に属する国々と同様に「契約」が成立するためには、原則として当事者の「合意」があれば足りるとされている。一方、アメリカでは、「契約」が成立するためには、当事者の「合意」のみでは足りず、「約因（やくいん）」が必要であるとされているものがある。

この「約因」とは英米法独特の概念であり、どのような場合に「約因」が存在し「契約」が成立するか、また逆に、どのような場合に仮に「合意」があったとしても「約因」を欠き「契約」は成立しないかの判断は、判例法上複雑に発達している。簡潔にいえば、「合意の結果相手方から約束と引き換えに与えられる何らかのもの」が「約因」であるとされている。すなわち、アメリカにおける契約法体系においては、一方当事者のみが利益を一方的に享受することができる合意は、「約因」を欠くため、法律上執行できる「契約」ではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このような約因を欠くものの具体例として、「贈与」が挙げられる。日本では「贈与」も契約であり、贈与者が債務を履行しなければ、受贈者は裁判所に訴え強制執行をすることができる。しかしながら、「贈与」は受贈者のみが利益を受け、贈与者には約束と引き換えに与えられるものがないため、英米法では「約因」を欠くとして、他に格別の根拠がない限り、法律上強制執行できる契約とはされない。

このような契約に対する考え方を知っておかなければ、現実のビジネスにおいても思わぬ主張を受け、不測の事態を招くことがあり得る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）「約因」とはどのようなものか。

A）約因とは、英米法における独特の概念で、契約が成立し法律上強制執行が可能であるための要件を指す。日本は大陸法（ヨーロッパ大陸。具体的にはドイツ、フランス等を指す）の法制度に近い制度を採用しているが、大陸法において契約が成立するためには、原則として当事者の合意のみで足りるとされている。しかし、英米法ではこれに加えて「約因」という要素も必要とされているのである。

この約因とは、「合意の結果相手方から約束と引き換えに与えられる何らかのもの」であると言われている。すなわち、当事者の一方が一方的に利益のみを享受するような合意、例えば贈与契約などは、英米法では「約因」を欠き、法律上強制執行可能な契約ではないとされている。

もっとも、約因が認められるか否かの具体的判断は、判例上複雑に発展しており、一概に判断することは難しい。結局のところケースバイケースの判断にならざるを得ない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

英文の契約の前文の部分に、”NOW,THEREFORE,A and B,in consideration of the covenants and conditions set forth below, do hereby agree as follows:”という表現が用いられるが、この”in consideration of”の部分が約因の存在を示す定型文句であると言われている。

イ）申込者による撤回

わが国では、承諾期間を定めた申込みの意思表示は撤回をすることができず、また、承諾期間を定めない申込みの意思表示は承諾をするのに必要な相当な期間は撤回ができない（民法523条1項・525条1項）。しかし、英米法では、承諾期間の定めの有無を問わず、申込みの意思表示は原則としていつでも自由に撤回ができるとされている。撤回しないという約束には約因がないためである。

そのため、例えば、アメリカの会社からオファーを得たとしても、その会社の都合でオファーが突然に撤回されてしまうことが十分起こり得るのである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）アメリカにおける対外貿易

自国産業の保護や国家安全保障の見地などから米国においても様々な通商関係に関する貿易規制がある。したがって、米国企業と取引を行う場合、少なくともその概要は理解しておく必要がある。

（5）アメリカにおける特許権

「先発明主義（せんはつめいしゅぎ）」とは、同じ発明をした者が複数存在する場合に、先に発明をした者に対して特許権を与える立場をいう。これに対し、「先願主義」は、同じ発明をした者が複数存在する場合に、先に当局に出願した者に特許権を与える立場をいう。先願主義では、先に特許出願がなされれば、もはや他の者は特許を取得する余地がないのに対し、「先発明主義」によれば、仮に出願が遅れたとしても、先に発明をしたことの立証に成功すれば（その立証は必ずしも容易ではないが）、その者に特許権が与えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

日本を含めた多くの国々は、「先願主義」を採用しているが、アメリカは従来、「先発明主義」を採用していた。しかし、アメリカでは、2011年9月に特許法が大幅に改正された。この改正により、先発明主義の廃止と先願主義への変更をはじめ、濫訴防止を企図した改正（ベストモード要件・虚偽表示に関するもの）などがなされた。先発明主義の廃止と先願主義への変更については2013年3月16日から施行され、同日以降の有効出願日を有した特許の出願に適用される。

また、アメリカの特許訴訟における損害賠償額は極めて高額で、世界でも問題視されている。アメリカの特許法では、損害賠償額は、発明の使用に対する合理的な実施料の額等を下らないとされているほか、他者の特許権の存在を知りながら悪意で行動したと判断された場合には、故意侵害に該当するとして、賠償額を3倍まで増額することが認められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（6）アメリカにおける独占禁止法制

産業復興を目的とするという点では、独占禁止法（反トラスト法）の存在も見逃せない。アメリカにおいては連邦法（シャーマン法・クレイトン法など）によって独占禁止法を構成しており、価格協定（カルテル）・独占行為・取引制限行為などを規制している。アメリカの独占禁止法の特徴はその制裁の厳格性にあり、これは特にカルテルに関して顕著である。例えば、個人に対する刑事罰（罰金・禁固刑）が実際に課される例も少なくなく、また、被害者にその損害額の3倍の補償を認める制度がある。

なお、近年のグローバル化に伴い、違反事件も国際的取引に関係するものが多い。このような状況から、アメリカの規制当局は日本・EUの競争当局との間で協力体制を構築しており、リニエンシー制度（違反事実を自己申告することで申告企業に一定の減免措置を与える制度）と相まって日本企業の関与する事件が多く摘発されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（7）アメリカのPL法制

アメリカには、弁護士の高額な成功報酬制度（コンティンジェンシー・フィー・システム）、懲罰的損害賠償制度、証拠開示制度（ディスカバリー）、陪審制度、クラスアクション（集団訴訟）などの米国特有の訴訟に関する制度・システムがある。これらにより、日本企業は、日本国内に比べはるかに大きい訴訟リスクを抱えている。そのため、製品に欠陥があれば、企業に過失がなくても責任を問われ得る製造物責任は、アメリカで活動する日本企業にとって特に大きな訴訟リスクをもたらす点に留意する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD